

1028425-51.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Fernanda de Carvalho Queiroz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... em casos de colisão, incêndio, roubo, furto, ocasião em que alterou o uso do veículo para particular, o que levou à redução do valor do prêmio mensal. Diante disso, legítima a recusa da cobertura. Subsidiariamente, há que se reconhecer a perda total do veículo segurado (em razão de danos estruturais ao automóvel), o autor deverá entregar-lhes o salvado e a documentação do veículo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

4ª Vara Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, 2º andar, salas 202 e 204, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11)-3951-2525, São Paulo-SP - E-mail: santana4cv@tjsp.jus.br

Autos nº 1028425-51.2022.8.26.0001 - p.

SENTENÇA

Ação:

1028425-51.2022.8.26.0001 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Patrick Moreira dos Santos

Requerido:

Youse Seguradora S/A

Vistos.

PATRICK MOREIRA DOS SANTOS moveu a presente ação de conhecimento contra YOUSE SEGURADORA S/A alegando, em síntese, que celebrou com a ré um contrato de seguro auto tendo por objeto o automóvel de propriedade de sua genitora - Toyota Etios Sedan, 1.5 Flex, 16V, placas QQY-0749/MG. A apólice tem vigência de dois anos (período compreendido entre 18/11/2020 e 18/11/2022). Quando da contratação informou que o veículo seria utilizado para fins particulares, comerciais e para transporte por aplicativo. Em 26/03/2022 envolveu-se em acidente de trânsito, sendo que a ré promoveu o conserto do veículo. O automóvel ficou na oficina no período de 26/03/2022 a 12/05/2022. No dia 29/05/2022 ao passar por uma rua em obras e com pedras, o carro sofreu novas avarias. Contatou novamente o seguro, que providenciou a sua remoção até a oficina credenciada. Entretanto, posteriormente não aprovou o conserto e cancelou a apólice sustentando não ter o autor informado que usaria o bem comercialmente. Pagou por esse segundo conserto o valor de R\$ 9.387,00. Suportou danos materiais e morais. Os primeiros consistiram nos danos emergentes no valor de R\$ 9.387,00 referentes ao pago para conserto e no valor de 532,50 gastos com o aluguel de um veículo para poder trabalhar. Estimou a indenização por danos morais em R\$ 10.000,00. Requereu a concessão da tutela de urgência para que o contrato seja restabelecido. Ao final postulou a procedência dos pedidos, tornando definitiva a decisão que antecipar os efeitos da tutela, condenando a ré no pagamento das indenizações retro. Com a inicial vieram documentos. A tutela foi concedida, f. 71. O autor notificou o descumprimento da tutela pelo período de quatorze dias (entre

12/09/2022 e 26/09/2022). Com isso, pretende seja a ré compelida ao pagamento da multa cominatória de R\$ 14.000,00, f. 79.

Verificou-se a não comprovação do cumprimento, pelo autor, do último parágrafo de f. 72, o que afasta a aplicação de multa, f. 90.

CAIXA SEGURADORA S/A e YOUSE SEGURADORA S/A apresentaram a contestação de f. 96. Sustentaram se a Youse plataforma de venda do contrato de seguro da Caixa Seguradora, o que a torna parte ilegítima para ocupar o polo passivo. Quanto ao mérito, sustentaram ter o autor agido de má-fé ao contratar o seguro. As partes celebraram o contrato 5003110504789. Na época o autor declarou que o veículo seria usado de forma particular, comercial e para realização de transporte por meio de aplicativo. Entretanto, por meio do aplicativo o autor fez inserir a cobertura parcial em casos de colisão, incêndio, roubo, furto, ocasião em que alterou o uso do veículo para particular, o que levou à redução do valor do prêmio mensal. Diante disso, legítima a recusa da cobertura. Subsidiariamente, há que se reconhecer a perda total do veículo segurado (em razão de danos estruturais ao automóvel), o autor deverá entregar-lhes o salvo e a documentação do veículo, comprovando o pagamento de multas, débitos tributários, prêmios vencidos e ausência de gravames. O valor da franquia (R\$ 3.826,00) também deverá ser abatido do pagamento da indenização. Os fatos não ensejaram danos morais. Não descumpriu a tutela concedida. Pugnaram pela extinção da ação sem resolução do mérito com relação a YOUSE e pela improcedência do pedido. Juntaram documentos.

Houve réplica, f. 499.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O pedido comporta imediato julgamento, afigurando-se desnecessária a designação de audiência ou a produção de outros subsídios probatórios, tendo incidência na espécie, a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Das condições da ação (legitimidade de YOUSE):

Nas palavras de Alexandre Câmara (Lições de direito processual civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1998. v. 1, pp. 124-125):

... as condições da ação são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das condições da ação significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tem o direito material.

Elas devem ser analisadas com base na moderna teoria da asserção, utilizada em recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça (adotada em substituição à ultrapassada teoria eclética de Liebman).

As condições da ação, por conseguinte, nos termos da teoria supra referida, devem ser analisadas em abstrato, ou seja, in status assertionis, levando-se em consideração unicamente os fatos narrados na inicial pela parte autora.

Se assim não fosse, toda e qualquer demandada conduziria, necessariamente, a um juízo de ausência de condições da ação.

Nesse sentido os ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira (Tutela Jurisdicional. São Paulo: Atlas, n. 17, p. 103):

O exame da legitimidade, pois como o de qualquer das condições da ação - tem de ser feito com abstração das possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se o julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a relação jurídica que constitui a res in judicio deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in statu assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria o juízo de mérito a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade instrutória.

Ou como bem explica o processualista Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2008, Vol.1, 9ª ed., p. 217), trata-se de análise feita à luz das afirmações dos autores contidas em sua petição inicial, verbis:

Sem olvidar o direito positivo, e considerando a circunstância de que, para o legislador, carência de ação é diferente de improcedência do pedido, propõe-se a análise das condições da ação, como questões estranhas ao mérito da causa, fique restrita ao momento de prolação do juízo de admissibilidade inicial ao procedimento. Essa análise, então, seria feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial (*in statu assertionis*). 'Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação'. 'O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade que já seria problema de mérito'.

Não se trata de um juízo de cognição sumária das condições da ação, que permitiria um reexame pelo magistrado, com base em cognição exauriente. O juízo definitivo sobre a existência das condições da ação far-se-ia nesse momento: se positivo o juízo de admissibilidade, tudo o mais seria exame de mérito, ressalvados fatos supervenientes que determinassem a perda de uma condição da ação. A decisão sobre a existência ou não da carência de ação, de acordo com esta teoria, seria sempre definitiva. Chama-se de teoria da asserção ou da *prospettazione*.

Diante do quanto alegado pelo autor, quanto a ter celebrado contrato de seguro para o veículo de propriedade de terceiro, com YOUSE, esta é parte legítima para ocupar o polo passivo.

Além do mais, há que ser aplicada a teoria da aparência.

ATHOS GUSMÃO CARNEIRO (Intervenção de Terceiros, Editora Saraiva, 2ª edição, 1983, p. 25) refere que:

(...) consiste a legitimação para a causa na coincidência entre a pessoa do autor e a pessoa a quem, em tese, a lei atribui a titularidade da pretensão deduzida em juízo e a coincidência entre a pessoa do réu e a pessoa contra quem, em tese, pode ser oposta tal pretensão.

A boa-fé e a necessidade de segurança no convívio social deram origem à denominada teoria da aparência.

Cabe, neste aspecto, mencionar o exemplo ofertado por ARNALDO RIZZARDO (Teoria da Aparência, Revista da AJURIS, n.º 24, pág. 224):

Na hipótese de um gestor, um mandatário ou representante atuarem com poder ou capacidade aparentes, ou excederem o limite das faculdades recebidas, tendo o terceiro contratado confiando na capacidade de representação em vista da aparência que revelou, convalesce o ato jurídico, surtindo efeitos e obrigando o verdadeiro titular a respeitar o convencionado. Resta-lhe acionar os fictícios representantes. Sustenta a firmeza do negócio a necessidade de se emprestar proteção e boa-fé, manifestada através da confiança depositada na aparência.

Logo, ambos os réus se encontram legitimados a responderem aos termos da presente ação.

Do mérito:

Restou incontroverso nos autos o fato de que o autor utilizava o veículo segurado para fins particulares, comerciais e para realização de transportes de passageiro por aplicativo. Isso veio por ele reconhecido a f. 4: "... o autor informou no início da vigência da apólice que o veículo seria utilizado de modo comercial e particular, tanto é que a ré aprovou o primeiro sinistro, contudo, 16 (dezesseis) dias após a entrega do carro pela ré, fora aberto outro sinistro e a requerida simplesmente recusou e cancelou o seguro."

Por esta razão equivocou-se a ré em sustentar que "a controvérsia fática cinge-se à demonstração da utilização comercial do veículo durante a vigência do contrato de seguro" (f. 496).

Restou controvertido sim a questão de ter ou não o autor alterado o endosso do contrato de seguro para retirar o uso comercial e decorrente de transporte por aplicativo, barateando o prêmio a ser pago.

O endosso de f. 155 soluciona o ponto controvertido. Por meio dele, vê-se que em 30/03/2021, na apólice 5003110504789, fora realizado o endosso 0003108846

(protocolo nº 202103302229E3166111). Os dados do veículo foram alterados. No campo "uso do veículo" constou apenas PARTICULAR (f. 156).

Ao contrário do sustentado na réplica, f. 503 §3º, o documento de f. 155 faz prova

do quanto alegado pela ré.

Diante desta omissão, o prêmio fora calculado não computado os riscos, o que faz excluir a cobertura nos termos dispostos na cláusula 16.1, "e" (f. 462), que repete a norma do art. 766, caput, do Código Civil:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Dessarte, legítima a recusa de cobertura, não havendo lastro para acolhida do pedido inaugural.

Eventuais argumentos do processo não analisados não o foram por não serem capazes de infirmar as conclusões retro (art. 489, IV, do CPC).

Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por PATRICK MOREIRA DOS SANTOS contra YOUSE SEGURADORA S/A e CAIXA SEGURADORA S/A, com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, à luz do disposto no artigo 85, § 2º, do CPC, devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

P.R.I.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

Juíza de Direito Dra. FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita